

**धितोपत्र कारोबार संचालन विनियमावली २०७५ को विनियम १० संग सम्बन्धित
कारोबार सदस्य र ग्राहक बिचको सम्झौतापत्र**

आज बार मिति का दिन कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट धितोपत्र दलाल व्यवसायीको इजाजत प्राप्त गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको कारोबार सदस्य रहेको दरबारमार्ग, का.म.न.पा.-१, काठमाण्डौमा रजिस्टर्ड कार्यालय भएको श्री आर.वि.वि.सेक्युरिटीज कम्पनी लिमिटेड (उपान्त प्रथम पक्ष भनिनेछ)

तथा

प्रथम पक्ष मार्फत धितोपत्रको कारोबार गर्न/अनलाईन सुविधा प्रयोग गर्ने स्थायी लेखा नं. (PAN) हितग्राही खाता नम्बर तथा ग्राहक संकेत नम्बर (युनिक क्लाइन्ट कोड) रहेको श्री को छोरा/छोरी वर्ष को श्री खाता रहेको बैंक नाम/ठेगाना खाता नं.

वा

हितग्राही खाता नम्बर तथा ग्राहक संकेत नम्बर (युनिक क्लाइन्ट कोड) रहेको कार्यालयमा दर्ता भई रजिस्टर्ड कार्यालय मा भएको श्री ले (उपान्त दोश्रो पक्ष भनिने र सो शब्दले विषय वा प्रसंगले अन्यथा अर्थ लगाएकोमा बाहेक निजका उत्तराधिकारी र/वा कानूनी प्रतिनिधी समेतलाई जनाउने), बीच नेप्सेको कारोबार प्रणालीबाट कारोबार हुने विधि र आफैले कारोबार गर्ने सम्बन्धमा दोश्रो पक्ष संग आवश्यक ज्ञान रहेको मानी यो सम्झौता (उपान्त सम्झौता भनिने छ) सम्पन्न भएको छ ।

यस सम्झौतापत्रका पक्षहरु निम्नलिखित शर्तहरु पालना गर्न मञ्जुर छन्:

१. प्रचलित धितोपत्र ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि तथा नेपाल राष्ट्र बैंक, विमा समिति, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड लगायतका नियमक निकायले समय समयमा जारी गरेका निर्देशिका, परिपत्र र निर्देशन समेतलाई यसै सम्झौतामा उल्लेख भए सरह मानी सम्झौताका पक्षहरुले सोको पालना गर्न मञ्जुर गर्दछन् ।
२. दोस्रो पक्षले यस सम्झौता गर्दाको बखत वा यस भन्दा अघि प्रथम पक्षलाई दिएको सूचना, दोस्रो पक्षको ग्राहक परिचय विवरण (केवाइसी) मा भरेको विवरणमा कुनै फेरबदल भए, फेरबदल भएको ७ कार्य दिनभित्र प्रथम पक्षलाई जानकारी दिई आफ्नो पहिचान तथा खाताका विवरणहरु अद्यावधिक गराउन मञ्जुर गर्दछ ।
३. दोस्रो पक्ष धितोपत्रको कारोबार गर्न कानून बमोजिम अयोग्य ठहरिने कुनै अवस्था उत्पन्न भई कारवाहिमा परेमा, आर्थिक रुपमा टाट पल्टिएमा, विघटनमा गएमा, दामसाहीमा परेमा वा कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा परेमा वा अन्य कुनै कारणले कानूनत आर्थिक कारोबार गर्न असमर्थ भएमा प्रथम पक्षलाई तुरुन्त जानकारी दिन मञ्जुर गर्दछ ।
४. दोस्रो पक्षले यस सम्झौतामा उल्लेख गरेको वा ग्राहक परिचय विवरण (केवाइसी) मा उल्लेख भएको इमेल ठेगाना वा मोबाइल नम्बरमा दोस्रो पक्षले परिवर्तन गरेको युजरनेम तथा पासवर्ड प्रथम पक्षले उपलब्ध गराउने छ । प्रथम पक्षले उपलब्ध गराएको वा सो पश्चात दोस्रो पक्षले परिवर्तन गरेको युजरनेम वा पासवर्डको गोपनियता कायम गर्ने र आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने दायित्व दोस्रो पक्षको हुनेछ ।
५. दोस्रो पक्षले विक्री कारोबार गर्दा मोज्दामा धितोपत्र रहेको वा रहने कुनै एक हितग्राही खाता प्रथम पक्षलाई उपलब्ध गराउने छ र उक्त खाता अन्य धितोपत्र कारोबार सदस्यलाई दिने छैन । यदी एउटै खाता अन्य धितोपत्र कारोबार सदस्यलाई दिइ हुने जोखिमको जिम्मेवारी दोस्रो पक्षले लिने छ ।
६. दोस्रो पक्षलाई दिइएको युजरनेमबाट भए गरेको सम्पूर्ण कारोबारहरुको दायित्व बहन गर्ने तथा सोको समयमा राफसाफ गर्ने जिम्मेवारी दोस्रो पक्षको हुनेछ ।
७. दोस्रो पक्षलाई प्रदान गरिएको युजरनेम प्रयोग गरी सिर्जना हुने दायित्व तथा सम्झौतारथ पक्ष र नेप्से समेतको सम्पत्तीमा कुनै हानी नोक्सानी भएमा सो प्रति दोस्रो पक्ष जिम्मेवार हुनेछ ।
८. दोस्रो पक्षले आफ्नो युजरनेम प्रयोग गरि वा प्रथम पक्षलाई आदेश दिई विक्री भएका धितोपत्रहरुको निर्देशन पूर्जी जारी गर्नुपर्ने दायित्व दोस्रो पक्षको हुनेछ । यसरी विक्री भएको धितो पत्रको हस्तान्तरण दोस्रो पक्षले टि+१ को १२ वजे भित्र प्रथम पक्षको राफसाफ खातामा जम्मा गर्न नसकी उक्त कारोबारको राफसाफ हुन नसकेमा सो बाट सिर्जित सम्पूर्ण दायित्व दोस्रो पक्षले बहन गर्नुपर्नेछ ।
९. दोस्रो पक्षले धितोपत्र विक्री गरिसकेपछि सो धितोपत्रको आधार मूल्य प्रथम पक्षलाई राफसाफ समयको १ (एक) दिन पूर्व नै उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । आधार मूल्य समयमा उपलब्ध नगरिएमा, फर्जी वा गलत आधार मूल्यका कारण उत्पन्न हुने कानूनी तथा आर्थिक दायित्व वा हानी नोक्सानी दोस्रो पक्षले व्यहोर्नु पर्नेछ ।
१०. दोस्रो पक्षले विक्री गरेको धितोपत्रको कारोबारमा लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा अन्य प्रणालीगत शुल्कहरु तथा प्रथम पक्षले धितोपत्र खरीद विक्री सम्बन्धमा थप सुविधा प्रदान गरिमा लाग्ने थप स्वीकृती दस्तुर कडा गरी बाँकी रकम मात्र प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई भुक्तानी गर्नेछ ।
११. दोस्रो पक्षले खरीद आदेश प्रणालीमा प्रविष्ट गर्दा प्रथम पक्षले तोकेको कारोबार लिमिट तोकिएको सीमाभित्र रही गर्नु पर्नेछ । दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई अग्रिम रुपमा बुझाएको रकमको गुणा सम्म कारोबार लिमिट प्राप्त गर्न सक्नेछ । उक्त कारोबार सीमा दोस्रो पक्षले बुझाएमा रकमको चार गुणा भन्दा बढी हुने छैन ।
१२. दोस्रो पक्षले कारोबार सीमाका लागि प्रथम पक्षलाई बुझाउने सबै किसिमका भुक्तानी चेक वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट गर्नुपर्नेछ ।
१३. दोस्रो पक्षले कारोबार प्रयोजनका लागि प्रथम पक्षलाई उपलब्ध गराएको रकम तथा धितोपत्र कारोबार राफसाफ प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
१४. दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई यस्तो कारोबार सीमाको लागि आवश्यक अग्रिम भुक्तानी बैंक ग्यारेन्टी तथा कारोबार योग्य धितोपत्रहरुको माध्यमबाट पनि गर्न सक्ने छ । यस्तो धरोटी दोश्रो पक्षले आफ्नो दायित्व समयमा भुक्तानी नगरेमा प्रथम पक्षले दोश्रो पक्षलाई जानकारी दिई नगदमा परिणत गर्न सक्ने छ ।
१५. कारोबार सीमा गणना प्रयोजनको लागि कारोबारयोग्य धितोपत्रको मूल्यांकन बजार मूल्यको बढीमा ७० प्रतिशत सम्म गर्न सकिने छ । धितोपत्र तथा धितोपत्र बजारमा हुने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गरी प्रथम पक्षले दोश्रो पक्षलाई उपलब्ध गराएको कारोबार सीमा दोश्रो पक्षलाई जानकारी गराई फेरबदल गर्न सक्नेछ ।
१६. खरीद कारोबारपछि बाँकी रहेको रकम खरीद बिल बमोजिम दोश्रो पक्षले टि+२ भित्रमा प्रथम पक्षको खातामा जम्मा हुने गरी प्रथम पक्षलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यसरी रकम उपलब्ध गराउँदा अग्रिम भुक्तानी रकममा उपलब्ध गराएको सो रकम समायोजन गर्ने सुविधा दोश्रो पक्षलाई हुनेछ ।
१७. खरीद कारोबार पश्चात दोश्रो पक्षले राफसाफ समय भित्रमा आफ्नो दायित्व पुरा नगरेमा टि+४ मा प्रथम पक्षले दोश्रो पक्षलाई जानकारी गराई दोश्रो पक्षकै नाममा खरीद गरिएको तथा जमानतमा लिइएको धितोपत्र विक्री, बैंक जमानतबाट लिइएको धितोपत्र विक्री, बैंक जमानतबाट रकम र सो को लागत बापत सोधभर्ना र नपुग रकम कानून बमोजिम असुल उपर गरि लिन सक्नेछ ।
१८. दोश्रो पक्षको धितोपत्र विक्री गरि प्रथम पक्षको लेना रकम असुलउपर गरि रकम बाँकी रहेमा दोश्रो पक्षको अग्रिम भुक्तानी बाँकी रहन गए धितोपत्र कारोबार संचालन विनियमावली, २०७५ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१९. दोश्रो पक्षले खरिद गरेको धितोपत्र खरिदबाट सिर्जित दायित्वहरु पुरा गरेपछि वा कारोबारको राफसाफको दिन मध्ये जुन पछि हुन्छ सो को भोलिपल्ट ग्राहकको निक्षेप खातामा प्रथम पक्षले धितोपत्र हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ ।
२०. दोश्रो पक्षको नामबाट कारोबार भए पश्चात दोश्रो पक्षको मृत्यु भएमा, दामासाहीमा परेमा, मानसिक सन्तुलन बिग्रिएमा वा अन्य कुनै कारणबाट दोस्रो पक्षको नामबाट भएका कारोबारको राफसाफ हुन नसके स्थिति सिर्जना भएमा उक्त कारोबारको राफसाफको जिम्मेवारी निज वा निजको कानूनी उत्तराधिकारीको हुनेछ । कानूनी उत्तराधिकारीबाट पनि राफसाफ हुन नसकेमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।
२१. नियमक निकायहरुबाट कारोबारहरु रद्द भएमा वा रद्द गर्ने आदेश प्राप्त भएमा सो कारोबारहरु स्वत रद्द हुनेछन् । सो को दायित्व प्रथम पक्षले बहन गर्ने छैन ।

२२. दोश्रो पक्ष नाबालक वा कानूनतः पक्षको रूपमा करार गर्न अयोग्य देखिएमा निजको संरक्षक वा प्रतिनिधिले यो सम्झौता गर्न सक्नेछ ।
२३. प्रथम पक्षको काबु बाहिरको परिस्थितिको कारणबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि दायित्वमा प्रथम पक्ष जिम्मेवार हुने छैन ।
२४. दोश्रो पक्षले आफ्नो कारोबारको निम्ति आदेश दिन लिखित मञ्जुरी दिई प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्ने छ, सो प्रतिनिधिबाट भएका सम्पूर्ण कारोबारहरु निज दोश्रो पक्षले नै गरे सरह मान्य हुनेछ ।
२५. धितोपत्रको कारोबार गर्दा धितोपत्रमा गरिने लगानीमा निहित रहेको जोखिम तथा प्रणालीगत जोखिमका बारेमा दोश्रो पक्ष जानकारी रहेको मानिनेछ, र सो जोखिमबाट सिर्जित हुने हानी नोक्सानी प्रति दोश्रो पक्ष नै जिम्मेवार रहने छ ।
२६. दोश्रो पक्षले निम्न लिखित माध्यमबाट कारोबार आदेश दिन सक्नेछ ।
- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| (१) स्वयम् उपस्थित भई लिखित आदेश । | (५) दोश्रो पक्षको युजरनेम |
| (२) टेलिफोन | (६) प्रथम पक्षको वेबसाइट |
| (३) मोबाइल नं. | (७) अन्य विद्युतीय माध्यम |
| (४) ई-मेल | |
- प्रथम पक्षले उल्लेखित माध्यमबाट आएकालाई मात्र वैधानिक मान्यता दिई प्राथमिकताको आधारमा कारोबार प्रणालीमा आदेश प्रविष्ट गर्नेछ । नियम अनुसार उक्त आदेशहरुको सुरक्षित रेकर्डिङ तथा भण्डारण प्रथम पक्षले गर्न सक्नेछ ।
२७. दोश्रो पक्षको मार्जिन कारोबार सुविधा उपयोग गर्ने भएमा सो सम्बन्धी शर्त तथा सुविधाहरु सम्बन्धित नियममा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
२८. दोश्रो पक्षले धितोपत्र कारोबार गर्दा उक्त धितोपत्र कारोबार गर्न प्रचलित कानून बमोजिम आफू योग्य रहेको र सो धितोपत्रमा आफूले कानून बमोजिम धारण गर्न सक्ने सीमा भित्र रहि खरिद आदेश प्रविष्ट गर्नुपर्ने छ । सो नगरेबाट सिर्जित परिणाम तथा दायित्व दोश्रो पक्षको हुनेछ ।
२९. प्रचलित नीति नियममा उल्लेख भएनुसार वा सम्बन्धित निकायहरुबाट धितोपत्रको कारोबारको श्रोतको जानकारी गराउन आवश्यक रहेमा उक्त जानकारी कारोबार राफसाफ समयावधिभित्र प्रथम पक्षलाई बुझाउन दोश्रोपक्ष मञ्जुर गर्दछ । दोश्रो पक्षले प्रचलित कानून बमोजिम अवैधानिक नठहरीने रकमहरु मत्र धितोपत्रमा लगानी गर्नेपर्ने छ ।
३०. पक्षहरुविच आपसी सहमतीमा एक महिनाको अग्रिम सूचना दिई यो सम्झौता रद्द गर्न सकिनेछ । सम्झौता रद्द गर्नुपूर्व पक्षहरुले आ-आफ्नो दायित्व पूरा गरेको हुनु पर्नेछ ।
३१. प्रचलित कानून बमोजिम प्रथम पक्षले व्यवसाय संचालनका लागि प्राप्त गरेको इजाजत, अनुमतिपत्र, सदस्यता खारेज भई कारोबार गर्न अयोग्य भएमा यो सम्झौता स्वतः खारेज हुनेछ । यसरी सम्झौता खारेज भए पनि बाँकी बक्यौता फछ्यौट गर्नुपर्ने दायित्व दुवै पक्षको हुनेछ ।
३२. यस सम्झौतानुसार प्रथम पक्षले दिने अथवा आवश्यक हुने कुनै पनि जनाउ वा संचार तोकिएको माध्यमबाट दोस्रो पक्षको अद्यावधिक ठेगानमा पठाए पश्चात दोश्रो पक्षले जानकारी पाए सरह हुनेछ ।
३३. सम्झौताका दुवै पक्षहरुले नेप्से अनलाइन कारोबार प्रणालीमा क्षति पुऱ्याउने कुनै पनि कार्य गर्ने छैनन ।
३४. प्रथम पक्षले प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक दोश्रो पक्षको गोपनीयता कायम गर्नेछ ।
३५. पक्षहरुका बीचमा उत्पन्न हुनसक्ने विवाद तथा मतभिन्नताहरुको समाधान सकेसम्म आपसी सहमतिमा निराकरण गरिनेछ । आपसी सहमतीबाट समाधान गर्न नसकेमा धितोपत्र कारोबार संचालन विनियमावली, २०७५ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
३६. दोश्रो पक्षले देहायका सुविधा उपयोग गरे वापत तोकिएको शुल्क तिर्न मञ्जुर गर्दछ ।
- अनलाईन कारोबार सुविधा
 - एसएमएस सुविधा
 - अन्य
- दोश्रो पक्षले उल्लिखित सुविधाहरु प्राप्त गर्न हरेक आर्थिक वर्षमा नविकरण शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।
३७. यो सम्झौतामा उल्लेख तथा व्याख्या नभएका विषय प्रचलित नेपाल कानूनद्वारा नियमन तथा व्याख्या हुनेछ ।
३८. यो सम्झौता दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेको मितिबाट सम्म कायम रहने छ र दुवै पक्षको सहमतिबाट सम्झौता पुनः नविकरण हुन सक्नेछ ।
३९. यो सम्झौता राम्ररी पढी बुझी दुवै पक्ष हस्ताक्षर गर्न मञ्जुर गर्दछौं । हामी दुवै पक्षले यो सम्झौता एक एक प्रति लियौं/दियौं ।

प्रथम पक्ष

प्रथम पक्षको तर्फबाट अधिकार प्राप्त
व्यक्तिको नाम :
दस्तखत :
कम्पनीको नाम/छाप : आर.वि.वि. सेक्युरिटीज कम्पनी लि.

दोश्रो पक्ष

प्रथम पक्षको तर्फबाट अधिकार प्राप्त (ग्राहक)
व्यक्तिको नाम :
दस्तखत :
कम्पनीको नाम/छाप :

औठा छाप

दायाँ	बायाँ
-------	-------

साक्षी :

१.

साक्षी :

१.

ईति संवत् साल महिना गते रोज शुभम्

अनुसूची-४
विनियम (२०) (१) संग सम्बन्धित
खरिद/विक्री आदेश-पत्र

आर.वि.वि. सेक्यूरिटिज कम्पनी लिमिटेड
सदस्य संकेत नं. ९७
दरबारमार्ग, काठमाण्डौ ।

दर्ता नं. :-
मिति :-
समय :-

महाशय,

म/हामीलाई निम्न धितोपत्र खरीद/विक्री गर्नु परेको हुँदा मेरो/हाम्रो नाममा दिन भित्र खरीद/विक्री गरी दिन अनुरोध गर्दछु/गर्दछौं । उक्त धितोपत्र खरीद/विक्री गरिदिने वापत नियमानुसार कारोबार कमिशन, सेवा शुल्क र पूँजीगत लाभ कर दिन मेरो/हाम्रो मञ्जुर छ । कथमकदाचित उक्त धितोपत्र मैले/हामीले लिन इन्कार गरेमा त्यसबाट हुने हानी नोक्सानी व्यहोर्न तयार छु/छौं । कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम म/हामी वा मेरो/हाम्रो नजिकको नातेदार उक्त कम्पनी वा उक्त कम्पनीको सहायक कम्पनीमा संचालक, प्रबन्ध संचालक, लेखा परिक्षक, कम्पनी सचिव वा व्यवस्थापक तथा लेखा सम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रूपले संलग्न छैन ।

संगठित संस्थाको नाम	धितोपत्रको किसिम	संख्या	खरीद/विक्री/मूल्य प्रति धितोपत्र

खरीद/विक्री आदेश दिनेको नाम :

दस्तखत :

ठेगाना :

बाबुको नाम :

पती/बाजेको नाम :

ना.प्र.नं./पान नं. :

जन्म मिति (इस्वी संवत्तमा) :

जारी स्थान :

मोबाईल नं. :

टेलिफोन नं. :

ग्राहक संकेत नं. :

द्रष्टव्य : खरीद/विक्री मूल्य सम्बन्धमा देहायका कुनै एक उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

क) निश्चित मूल्य रु.

ख) न्यूनतम मूल्य/अधिकतम मूल्य रु.

ग) दलालको उपयुक्त ठानेको मूल्य रु.

खरिद मूल्य रु.

कारोबार नं.

मिति :

विषय :- मञ्जुरीनामा दिएको बारे ।

..... कम्पनीको शेयर कित्ता खरिद/विक्री गरे वापत पाउने शेयर प्रमाण-पत्र/रकम बुझिलिन म/हामी आफु स्वयम् उपस्थित हुन नसक्ने भएकोले निम्न दस्तखत भएको श्री लाई मञ्जुरीनामा दिएको छु/छौं । मैले/हामीले पाउने शेयर प्रमाण-पत्र/रकममा नियमानुसार लाग्ने कारोबार कमिशन, सेवा शुल्क र पूँजीगत लाभकर कटौतगरी निज हस्ते दिनु भएमा मेरो मञ्जुरी छ । यसमा कुनै उजुर बाजुर गर्ने छैन । गरेमा यसै कागजद्वारा बदर गरी दिएमा मेरो/मञ्जुरी छ ।

कारोबार नं.

करार नं.

शेयर प्रमाण-पत्र नं.

.....

(दस्तखत नमूना)

मञ्जुरीनामा लिनेको

मञ्जुरीनामा दिनेको

दस्तखत :

नाम :

मिति :